

1500545-76.2020.8.26.0557

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... equipe recebeu via COPOM denúncia de tráfico de drogas de uma pessoa de alcunha "Cafú" morador na Vila Camargo; que como já tinham outras denúncias de tráfico dessa mesma pessoa e de outros que já foram presos recentemente, pois havia várias denúncias que traficavam ali na esquina da Rua Benjamin Constant com a Rua Firmino Ferreira Luz, nas proximidades da Mercearia do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia - Vara Criminal

Praça Monteiro Lobato, 377, Centro - CEP 15400-000, Fone:

(17)3281-1927, Olímpia-SP - E-mail: olimpiacr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30 às 19h

1500545-76.2020.8.26.0557 - lauda

Conclusos os autos ao MM. Juiz em 18 de outubro de 2022.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500545-76.2020.8.26.0557

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

MOACIR ANTONIO GOBATO

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Moacir Antonio Gobato, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) (fls. 117/118).

Determinou-se o processamento (fls. 119/121).

A parte processada, devidamente notificada (fls. 146), apresentou resposta escrita (fls. 149/151). Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 9 de setembro de 2022 (fls. 152/154) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

A parte processada não foi citada pessoalmente (fls. 181), pois não comunicou o novo endereço residencial ao Juízo.

Em audiência (fls. 186 [TA]), foram inquiridas duas testemunhas arroladas em comum; ao final, a parte processada foi declarada revel.

Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais (v. TA), o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade do contexto fático denunciado e a autoria delitiva.

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Habeas Corpus Criminal n. 2257842-55.2019.8.26.0000, da 3ª Vara Judicial da Comarca de Bebedouro – Rel. Des. REINALDO CINTRA TORRES DE CARVALHO, V.U., j. 25/01/2020), argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (fls. 188/193).

II – DOS FUNDAMENTOS

Antes de discutir o mérito, não há alegação preliminar.

2.1 Da materialidade dos fatos e da autoria delitiva

A ação penal é procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 11/13 [BO]), do auto de exibição e apreensão (fls. 14/15 [AEA]) e dos laudos periciais toxicológicos provisório (fls. 17/19) e definitivo (fls. 183/185 [LPTox]), a autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte de certeza (demonstração e comprovação).

Contextualizo e, ao final, explico.

A testemunha Sivaldo Fernandes Amado, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 02), que: "nesta data, por volta das 13h22 a equipe recebeu via COPOM denúncia de tráfico de drogas de uma pessoa de alcunha "Cafú" morador na Vila Camargo; que como já tinham outras denúncias de tráfico dessa mesma pessoa e de outros que já foram presos recentemente, pois havia várias denúncias que traficavam ali na esquina da Rua Benjamin Constant com a Rua Firmino Ferreira Luz, nas proximidades da Mercearia do Valtinho Paiva; que a equipe foi checar a denúncia e num primeiro momento "Cafú" foi abordado e com ele havia apenas certa quantia em dinheiro e nada de ilícito foi encontrado, isso por volta das 13h30; que mais tarde quando passavam novamente na rua, isso por volta das 16:16 horas, "Cafú" estava na esquina, no meio da rua e ao ver a viatura se aproximando novamente demonstrou nervosismo e resolveram abordá-lo novamente e desta vez foi localizado pelo depoente no bolso direito da bermuda várias de plásticos entrelaçados contendo 22 (vinte e duas) pedras de crack e no bolso esquerdo da bermuda a quantia de R\$ 230,00 em dinheiro, sendo três notas de cinquenta e quatro notas de vinte reais. Diante do exposto foi dada voz de prisão ao referido "Cafú", identificado como sendo Moacir Antonio Gobato. Informa por fim que o indiciado informalmente confessou que estava vendendo drogas para o "Tiquinha", vulgo "picapau" e que havia pegado 70 pedras na data de ontem e que havia já vendido cerca de 50 pedras e que ganha 30% do valor da venda e que vende por R\$ 10,00 cada pedra." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Paulo César da Silva, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 03), que: "há tempos moradores da Vila camargo estão se unindo e denunciando traficantes da área, inclusive, com essas denúncias

já prenderam vários traficantes e dentre as denúncias sempre tinham o nome do indiciado Moacir, vulgo "Cafú"; que nesta data por volta das 13h22 recebeu uma denúncia via COPOM, talão 7587 de que o autuado estava vendendo drogas na frente da casa dele; que a equipe se deslocou até o local e após revista pessoal num primeiro momento só havia dinheiro no seu bolso e foi dispensado; que mais tarde, por volta das 16h16, quando novamente passava pelo local o autuado se encontrava no meio da rua, no cruzamento das ruas Benjamin Constant e Firmino Ferreira Luz e ao ver que se aproximava dele demonstrou nervosismo, sendo que resolveu pedir para o Cb Amado proceder a revista pessoal nele novamente, pois havia um volume no bolso dele; que o Cabo Amado localizou no bolso da bermuda 22 pedras de crack e que estavam embaladas em tirinhas de plástico e no outro bolso a quantia de R\$ 230,00 em dinheiro; que indagou o autuado sobre a droga este confessou que estava vendendo para o Tiquinha e que recebia 30% do valor das pedras vendidas e que tinha pegado setenta pedras na data de ontem e vinte cerca de cinquenta mais ou menos e que vendia por dez reais cada pedra. Diante do exposto foi dada voz de prisão e apresentado nesta Delegacia de Polícia para apreciação da Delegada de Polícia." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 04).

Confirmou a prática criminosa.

"Sobre os fatos informou que a droga localizada em seu bolso havia acabado de 'achar' na rua, num matinho e colocado no bolso e o dinheiro apreendido informou que era proveniente da venda de drogas e que estava separado pagar o Valtinho da mercearia; Indagado para quem vendia a droga disse que não podia falar senão 'ele o mataria' (sic); Informou por fim que não é viciado em crack e esporadicamente fuma maconha."

Não compareceu para ser interrogado em Juízo (revelia).

Pois bem.

2.1.1Do tráfico ilícito de drogas

Nos termos do art. 33, caput, da LD, "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", configura o crime de tráfico ilícito de drogas.

O tipo penal, vejam, é "importar" (fazer vir; trazer, introduzir mercadorias de outro País), "exportar" (enviar, remeter, vender para fora do País ou do Estado), "remeter" (mandar; enviar; recomendar; fazer entrega; expedir; encaminhar; destinar), "preparar" (aprontar; arranjar; obter [um corpo qualquer] por meio de composição ou decomposição; compor; dosear; urdir; maquinar; pôr em condições de servir; predispor), "produzir" (dar origem a; causar; fabricar), "fabricar" (produzir na fábrica; manufaturar, preparar; inventar; engendrar), "adquirir" (obter; comprar; aquisitar), "vender" (alienar; ceder por certo preço; trocar por dinheiro; negociar; não conceder gratuitamente; sacrificar por dinheiro ou por interesse; entregar mediante remuneração; dispor do que possui a troco de dinheiro), "expor à venda" (apresentar; mostrar), "oferecer" (dar; facultar; levar à presença de; mostrar), "ter em depósito" (pôr em depósito; armazenar; guardar [em lugar seguro]; dar a guardar temporariamente), "transportar" (conduzir; levar de um lugar para outro; enlevar; arrebatrar; transpor), "trazer consigo" (conduzir ou transportar para cá; fazer-se acompanhar), "guardar" (vigiar; vigilar; conservar; manter), "prescrever" (receitar; ministrar), "ministrar" (prestar; fornecer; aplicar), "entregar" (dar; ceder; confiar) "a consumo" (elemento subjetivo

específico [pela interpretação contextual]) ou "fornecer" (promover; abastecer; guarnecer; ministrar; proporcionar ou ministrar o necessário a) "drogas" (as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União [art. 2º da LD]), "ainda que gratuitamente" (animus sine lucro captando), "sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (elemento normativo).

A redação do art. 33, caput, da LD, diferentemente do disposto nos arts. 28, caput (porte ilícito de drogas para consumo pessoal), e 33, § 1º, III (utilização ilícita de bem para o tráfico ilícito de drogas ou com o seu consentimento), da LD, não descreve elemento subjetivo específico do tipo, mas há consenso doutrinário (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 4.ª edição – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. BACILA, Carlos Roberto; RANGEL, Paulo. Comentários penais e processuais penais à lei de drogas. – 1.ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2007. MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legislação penal especial. 7.ª edição – São Paulo: Atlas, 2004. MARCÃO, Renato. Tóxicos: lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 – nova lei de drogas. – 4.ª edição – São Paulo: Saraiva, 2007. JESUS, Damásio de. Lei antidrogas anotada – comentários à lei n. 11.343/2006. – 9.ª edição – São Paulo: Saraiva, 2009. GOMES, Luiz Flávio; BIANCHINI, Alice, CUNHA, Rogério Sanches, OLIVEIRA, William Terra de. Lei de drogas comentada. 3.ª edição – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008), referendado pela jurisprudência (STF – Primeira Turma – Habeas Corpus 69.806-GO – Rel. Min. Celso de Mello, DJ, Seção I, 04/06/1993; STJ – Sexta Turma – AREsp 1.790.656-SC – Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 03; TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0011586-45.2010.8.26.0564 – Rel. Des. Paulo Rossi, V.U., j. 20/06/2011; TJGO – ACrim. n. 33578-9/213 – Rel. Des. Jamil Pereira de Macedo, DJGO 11/11/2008; RT 729/542 e 114/357), de que, para a caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, exige-se a vontade de participar da produção e da circulação de drogas (a intenção de comercializar drogas ilícitas).

Não se exige, todavia, a exteriorização do ato (traditio) concreto de comércio (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002166-76.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 21/08/2019, p. 11).

Por se tratar de infração permanente (TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500168-08.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.M., j. 18/04/2022, p. 03/04), entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência (art. 313 do CPP).

Das dezoito condutas descritas no art. 33, caput, da LD (tráfico ilícito de drogas), o art. 28, caput, da LD (porte ilícito de drogas para consumo pessoal) descreve cinco idênticas (adquirir, guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo).

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal (art. 28, caput, da LD), ou alheio (art. 33, caput, da LD), o que não é tarefa fácil, o magistrado atenderá, ao proferir a sentença de mérito, às circunstâncias estabelecidas no art. 28, § 2º, da LD (critérios valorativos), e não ao conhecimento (avaliação pessoal) dos agentes de segurança pública a respeito da fama da parte ré (odioso critério subjetivo) (STJ – Sexta Turma – AREsp 1.790.656-SC – Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 04).

O magistrado não julga pessoas, mas atos e fatos.

"E a fama está marcada pela ideia de reputação, aquilo que se diz de alguém" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética – 3. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 – São Paulo, SP: Ferraz e Cortella,

2014, p. 105).

Não são excludentes, consigno, os tipos penais relativos ao tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD) e ao porte ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da LD) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000357-36.2015.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JAIME FERREIRA MENINO, V.U., j. 10/09/2019, p. 14).

A coincidência das figuras é comum (TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501810-36.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCOS ANTÔNIO CORREA DA SILVA, V.U., j. 10/06/2021, p. 08).

"Existe a possibilidade de critério para se imaginar a justeza de uma guerra. Talvez se dissesse que, na guerra contra o tráfico, na guerra contra a bandidagem, na guerra contra a corrupção, aí, sim, há uma justeza porque a causa é nobre" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética – 3. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 – São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 106 [ênfatizei]).

Valho-me, pois, dessa explicação.

Não obstante a revelia (desinteresse pelo deslinde da causa) do acusado, entendo que, a considerar o quadro de provas produzido, essa postura não o compromete, de modo que as declarações das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida (TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 06), merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo fundado para desacreditá-las (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500329-52.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FERNANDO GERALDO SIMÃO, V.U., j. 14/10/2021, p. 08; STJ – Quinta Turma – AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO – Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 14/06/2022 ["Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese."]), penso.

Regularmente periciadas (LPTox), as drogas localizadas e apreendidas são proscritas pela Portaria MS/SVS n. 344/1998 – Anexo Lista F1, item 11 (COCAÍNA [substância entorpecente de uso proscrito no Brasil], classificado o crack como subproduto).

No caso dos autos, o acusado, perante a autoridade policial, aproveitou a primeira oportunidade, no "calor dos acontecimentos", para, pelo menos, dizer que tinha envolvimento (confissão) com o contexto fático criminoso (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ).

A título de argumentação (ad argumentandum), o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan anotou que "um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente" (TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000638-88.2018.8.26.0588 – Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan, V.U., j. 17/06/2019), de modo que, no presente caso dos autos, as drogas apreendidas não constituem evidentemente pequena quantidade e, de acordo com a experiência forense, são incompatíveis com a hipótese de simples uso (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002613-30.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO PORTO, V.U., j. 10/09/2019, p. 04/05).

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, trazia consigo e guardava, para consumo alheio (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), as drogas apreendidas (AEA [individualizadas]), indevidamente (sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

De rigor, pois, a condenação do réu.

Eis o meu convencimento.

2.1.2 Das circunstâncias agravantes

Desse contexto, reconheço, embora não tenha sido alegado (art. 385 do CPP) (TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500256-32.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA AMARAL DIODATTI, V.U., j. 05/08/2021, p. 08 ["não há que se falar em nulidade de capítulo da sentença por violação ao princípio da congruência"]), ter a parte ré cometido o crime em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, j, 4ª figura, do CP) (Decreto presidencial n. 10.308, de 2 de abril de 2020) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500036-97.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JAYME WALMER DE FREITAS, V.U., j. 26/04/2022, p. 08; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500574-78.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. TOLOZA NETO, V.U., j. 22/02/2022, p. 09/10; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500095-85.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EUVALDO CHAIB, V.U., j. 15/12/2021, p. 06/09; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500166-87.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 09/06/2022, p. 10/11; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501475-80.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 02/12/2021, p. 04; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500770-82.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel.ª Des.ª FÁTIMA GOMES, V.U., j. 31/03/2022, p. 11; TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500422-78.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LAERTE MARRONE DE CASTRO SAMPAIO, V.U., j. 02/06/2022, p. 15; TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500865-15.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 23/02/2021, p. 03; TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500639-10.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. RICARDO SALE JÚNIOR, V.M., j. 15/06/2022, p. 15/17), porquanto, ao aproveitar-se da situação trágica (fato que envolve muitas pessoas), demonstrou desprezo (pouco-caso, desamor) solidário e fraternal; enfim, externou insensibilidade coletiva.

O período de restrição sanitária (coronavírus [Covid-19]), mesmo após o término da vigência do Decreto presidencial, perdura infelizmente (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500574-78.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. TOLOZA NETO, V.U., j. 22/02/2022, p. 09/10; STF – Tribunal Pleno – ADI 6625-DF – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJ 08/03/2021), de sorte que há possibilidade da aplicação da circunstância agravante.

No entender deste magistrado, a redação do art. 61, II, j, do CP não traz nenhum requisito disciplinador, limitando-se a punir mais gravemente o cometimento do crime em ocasião de calamidade pública (objetividade temporal).

"Trata-se, portanto, de agravante de natureza objetiva" (TJSP – 4ª Câmara de

Direito Criminal – Apelação n. 1500095-85.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EUVALDO CHAIB, V.U., j. 15/12/2021, p. 06/09).

2.2 Dos elementos do crime

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa – resultados normativo e naturalístico – nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 33, caput, da LD.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (tráfico ilícito de drogas), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407; TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 1500148-37.2019.8.26.0400, do Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia – Rel. Des. RENATO GENZANI FILHO, V.U., j. 15/01/2020, p. 07], secundariamente), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

A perversidade do tráfico ilícito de drogas destrói a base da sociedade (art. 226, caput, da CF), que, pelos efeitos permanentes (dependências física e psicológica) da infração penal praticada pela parte ré, sente a desordem concreta (palpável).

Sem ordem não há progresso.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.3 Da aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se aos critérios do art. 59 do CP e art. 42 da LD (denominados pela doutrina de “circunstâncias judiciais”), com preponderância deste em relação àquele (STJ – Habeas Corpus n. 688.099-SP, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS, j. 11/03/2022, p. 04; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1501137-43.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, V. U., j. 22/03/2021, p. 10); (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD): 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000015-59.2014.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 23/05/2019, p. 04), particularmente.

Não há registros criminais (fls. 157/160), verifico.

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a culpabilidade e (ii) a natureza do produto entorpecente são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base, majorando-a de 2/6 (dois sextos), em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

A justificar a base penal fixada acima do mínimo cominado, CONSIDERO, atribuindo-se, para cada circunstância, a fração mínima estabelecida pelo Código Penal (1/6) (TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0005610-20.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 28/09/2020, p. 17 [1/6]), os itens judiciais apontados. Explico:

Da culpabilidade: No entender deste magistrado, o contexto criminoso apresenta elevadíssimo grau de reprovabilidade e censurabilidade, na medida em que a localização geográfica do Parque Aquático Thermas dos Laranjais, na região da Comarca da Estância Turística de Olímpia (localizada nas proximidades da divisa dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, às margens do Rio Grande), o parque aquático mais visitado do Brasil e da América Latina e o 4º mais visitado em todo o mundo (em 2018, mais de 2,6 milhões de visitantes), ao contrário de outras Comarcas, desperta a prática da traficância, aptidão atrativa (vis attractiva) essa que não pode ser ignorada pelo Estado, de modo a transformar os agentes públicos, no jargão forense, "enxugadores de gelo", pois o comportamento em questão, infelizmente, mostra-se bastante acentuado na região noroeste paulista (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0004636-51.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALEX ZILENOVSKI, V.U., j. 27/11/2016, p. 06; TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500225-46.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. JAYME WALMER DE FREITAS, V.U., j. 22/22/2022, p. 08 ["Pondere-se que essa alta culpabilidade, em nosso sentir, deveria caracterizar circunstâncias do crime. Vale dizer, a traficância em local tão visitado merecia majoração desta circunstância, com a devida vênia, pois a comercialização para tamanho público seria bem mais facilitada. De todo modo, o aumento à pena-base tem fundamento e merece ser mantido."]; TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500061-32.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 21/08/2020, p. 08; TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005627-90.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO, V.U., j. 31/07/2018, p. 03; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelações n. 0002510-23.2018.8.26.0400 e n. 0000218-65.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. LUÍS SOARES DE MELLO NETO, V.U., j. 06/04/2020 e j. 12/10/2019, p. 09, respectivamente; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000524-82.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.^a Des.^a IVANA DAVID, V.U., j. 22/10/2019, p. 05; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000382-78.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO, V.U., j. 24/09/2019, p. 06; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelações n. 1500348-58.2019.8.26.0557 e n. 0000733-71.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EUVALDO CHAIB FILHO, V.U., j. 15/04/2020 e j. 11/12/2018, p. 05 e 04, respectivamente; TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003945-03.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.^a Des.^a CLÁUDIA LÚCIA FONSECA FANUCCHI, V.U., j. 12/02/2019, p. 08; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501167-78.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 08/04/2022, p. 10; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501810-36.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MARCOS ANTÔNIO CORREA DA SILVA, V.U., j. 10/06/2021, p. 09; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003377-84.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EDUARDO CRESCENTI ABDALLA, V.U., j. 04/11/2020, p. 05; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001150-53.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA, V.U., j. 07/10/2019, p. 04; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000097-71.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia -

Rel. Des. ANTÔNIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 31/01/2019, p. 09; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500017-62.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 11/04/2022, p. 18/19; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001633-83.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALBERTO ANDERSON FILHO, V.U., j. 13/03/2019, p. 05; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003837-71.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EDUARDO CRESCENTI ABDALLA, V.U., j. 23/05/2018, p. 05; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003167-18.2013.8.26.0439, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto - Rel. Des. ROBERTO MORTARI, V.U., j. 5/03/2015; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500631-96.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. JUSCELINO BATISTA, V.U., j. 08/08/2022, p. 04 ["A exasperação, calcada no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), se deu mediante fundamentação concreta e idônea, com esteio em dados que exorbitam os limites inerentes ao tipo penal..."]; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500636-21.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.ª Des.ª ELY AMIOKA, V.U., j. 22/06/2022, p. 12; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001092-50.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALEXANDRE CARVALHO E SILVA DE ALMEIDA, V.U., j. 06/02/2020, p. 08; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000492-77.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. JÚLIO CAIO FARTO SALLES, V.U., j. 26/09/2019, p. 05; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelações n. 0001091-36.2016.8.26.0400 e n. 0000995-50.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. SÉRGIO ANTÔNIO RIBAS, V.U., j. 4/10/2018 e j. 12/03/2020, p. 11 e p. 09, respectivamente; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500221-57.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ROBERTO GRASSI NETO, V.U., j. 20/04/2020, p. 07; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1502716-60.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 06/04/2020, p. 09; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000219-84.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JÚNIOR, V.U., j. 31/10/2019, p. 24; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 09; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500770-82.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.ª Des.ª FÁTIMA GOMES, V.U., j. 31/03/2022, p. 10/11; TJSP - 10ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003374-61.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 13/02/2020, p. 04; TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005553-02.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ABEN-ATHAR DE PAIVA COUTINHO, V.U., j. 04/09/2019, p. 02; TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000369-16.2016.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.ª Des.ª MARIA TEREZA DO AMARAL, V.U., j. 17/10/2018, p. 04; TJSP - 13ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005390-56.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA, V.U., j. 06/12/2018, p. 10; TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501960-17.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MIGUEL MARQUES E SILVA, V.U., j. 25/11/2021, p. 06; TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500733-06.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 27/02/2021, p. 03 ["havendo ampla fundamentação do Juízo nesse sentido."]; TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000103-44.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. HERMANN HERSCHANDER, V.U., j. 06/12/2018, p. 04; TJSP - 15ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501791-30.2019.8.26.0400, da Vara

Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. CLAUDIO LIMA BUENO DE CAMARGO, V.U., j. 10/02/2022, p. 03/04; TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002764-64.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. CLÁUDIO MARQUES, V.U., j. 29/11/2018, p. 04; TJSP – 16ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001464-96.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. OTÁVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO, V.U., j. 07/08/2019, p. 06; TJSP – 16ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0900341-28.2012.8.26.0439, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto – Rel. Des. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, V.U., j. 11/06/2013).

Em apertadíssima síntese, os vários julgados mencionados posicionam-se no mesmo sentido, isto é, a circunstância considerada observa o art. 59 do CP e o art. 42 da LD.

Da natureza do produto entorpecente: No entender deste magistrado, é altamente lesiva a natureza da droga apreendida (LPTox [Benzoilmetilecgonina, conhecida popularmente por cocaína, classificado o crack – droga dentre as piores espécies que existem – como subproduto]), cujas consequências, quando ministradas no ser humano, são devastadoras (STJ – Habeas Corpus n. 688.099-SP, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS, j. 11/03/2022, p. 05; STJ – Quinta Turma – AgRg no Habeas Corpus n. 583.833-SP – Rel. Min. FÉLIX FISCHER, V.U., j. 18/08/2020, p. 01 [item III da ementa]; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500061-32.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 21/08/2020, p. 08; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001146-55.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. TOLOZA NETO, V.U., j. 06/11/2018, p. 08; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000033-41.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, j. 09/04/2019, p. 07; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002613-30.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO PORTO, V.U., j. 10/09/2019, p. 04; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003231-77.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. IVAN SARTORI, V.U., j. 28/08/2018; TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002297-17.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO, V.U., j. 17/10/2019, p. 08; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501167-78.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 08/04/2022, p. 11/12; TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500631-96.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JUSCELINO BATISTA, V.U., j. 08/08/2022, p. 04; TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000492-77.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. JÚLIO CAIO FARTO SALLES, V.U., j. 26/09/2019, p. 06; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000047-59.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. CARLOS EDUARDO ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 21/02/2019, p. 10; TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500612-27.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. HERMANN HERSCHANDER, V.U., j. 02/06/2022, p. 21/22 e 25 [cocaína]; TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000206-65.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. MARCO ANTÔNIO DE LORENZI, V.U., j. 10/10/2019, p. 03; TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0007365-55.2012.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel.ª Des.ª GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA AMARAL DIODATTI, V.U., j. 03/10/2019, p. 08).

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, de um lado, a parte ré confessou espontaneamente, perante a autoridade policial, a autoria delitiva (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ), e, de outro, cometeu o crime em ocasião de

calamidade pública (art. 61, II, j, do CP), de modo que, neutralizadas as circunstâncias, fixo a pena provisória nos exatos termos da base penal.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, reconheço o preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais, quais sejam: ser primária e de bons antecedentes (requisitos positivos), não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa (requisitos negativos) (art. 33, § 4º, da LD), de modo que fixo a pena provisória, reduzida de 2/3 (dois terços) (STF – Plenário – AgRE n. 666.334 – Repercussão Geral – 3ª V. E. C. U. T. E. da Comarca de Manaus, Estado do Amazonas – Min. Rel. GILMAR MENDES, j. 3/04/2014; TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001043-14.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. CARLOS MONNERAT, V.U., j. 27/10/2016), em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa.

Não existe prova suficiente de que a parte ré dedica-se às atividades criminosas ou integra organização criminosa (indicação segura), cujos argumentos do autor da ação penal não são concretos (palpáveis).

De acordo com o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal (STF – HC n. 209.023/MG – Rel.^a Min.^a CARMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA, j. 19/11/2021, p. 08), com o qual concordo, a utilização da natureza e da quantidade da droga (substância ou produto) na primeira fase e na terceira fase da fixação das penas, para definir o percentual da causa de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da LD, caracterizaria o bis in idem.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa, cujo valor diário da multa penal, atendido o disposto no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório policial), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

2.4 Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

O regime inicial de cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP, pode ser o SEMIABERTO (STJ – Habeas Corpus n. 596.603-SP – Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, p. 37: "X. Dispositivo [...] 4. Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha – devendo haver pronta correção aos já sentenciados – o regime inicial fechado de cumprimento da pena. [...]"; TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500483-90.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN, V.U., j. 18/01/2021, p. 11), porque, apesar da primariedade, as circunstâncias não são favoráveis (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000382-78.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO, V.U., j. 24/09/2019, p. 06; TJSP – 11ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002372-56.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ABEN-ATHAR DE PAIVA COUTINHO, V.U., j. 02/05/2020, p. 07), o que reputo motivação idônea para a imposição de regime de cumprimento mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada (Súmulas 718 e 719 do STF)

2.5 Da substituição da pena aplicada por outra espécie

Pelas mesmas razões, a pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, I (crime cometido com violência ou grave ameaça à sociedade) e III (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO PODE ser substituída por outra espécie; notadamente em virtude da natureza da droga apreendida (crack) (TJSP – 11ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003045-83.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da

Comarca de Olímpia - Rel. Des. ABEN-ATHAR DE PAIVA COUTINHO, V.U., j. 29/08/2018; STJ - HC 414347 SP - Ministro JOEL ILAN PACIORNIK - Dje 21/02/2018).

Se a gravidade singular da conduta (lesão corporal e ameaça, e.g.) impossibilita a substituição da pena aplicada por outra espécie, com mais razão (a fortiori) deve impossibilitar a gravidade coletiva da conduta (TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005823-60.2016.8.26.0400 - Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. MARCO ANTÔNIO COGAN - V.U., j. 22/03/2018, p. 6; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Habeas Corpus n. 2078906-82.2014.8.26.0000 - Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA - V.U., j. 22/05/2014; TJSP - Câmara Especial - Apelação Cível n. 1500148-37.2019.8.26.0400, do Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia - Rel. Des. RENATO GENZANI FILHO, V.U., j. 15/01/2020, p. 9; TJSP - Câmara Especial - Apelação Cível n. 1500404-14.2018.8.26.0400 - Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia - Rel.^a Des.^a LÍDIA CONCEIÇÃO - V.U., j. 1º/07/2019, p. 4).

A singularidade é a síntese coletiva.

O crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa abrange, por certo, a narcotraficância, que lesa profundamente a saúde pública, atingindo toda a coletividade, toda a sociedade, principalmente a sua população mais jovem e vulnerável, com aumento dos índices de criminalidade, da desestrutura das famílias e de todo tipo de dano aos envolvidos (TJSP - Câmara Especial - Apelação Cível n. 0001609-55.2018.8.26.0400 - Rel.^a Des.^a ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI - Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia - V.M., j. 05/10/2019, p. 05).

A gravidade do fato sob análise (sub judice) apresenta-se como circunstância distintiva (TJSP - Câmara Especial - Apelação Cível n. 1501049-68.2020.8.26.0400 - Rel. Des. SULAIMAN MIGUEL NETO - Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca da Estância Turística de Olímpia - V.U., j. 10/02/2021, p. 07).

Além disso, por fomentar diversos outros crimes graves, gera desassossego à sociedade (TJSP - Câmara Especial - Habeas Corpus Cível n. 2100690-15.2019.8.26.0000 - Rel. Des. FERNANDO TORRES GARCIA - Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia - V.M., j. 30/09/2019, p. 02).

Causa mal irreparável à sociedade.

2.6 Da suspensão condicional da pena

Ainda pelos mesmos motivos, a parte ré, nos termos do art. 77, caput (pena privativa de liberdade superior a 2 anos) e II (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO FAZ JUS à suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada (sursis).

2.7 Do direito de recorrer em liberdade

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP, DESNECESSÁRIA a imposição de prisão à parte ré, que, observadas as medidas cautelares impostas (fls. 90), poderá apelar em liberdade (art. 59 da LD), porque respondeu ao processo solta condicionalmente (TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000033-41.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, j. 09/04/2019, p. 03: "Ora, se durante toda a instrução o acusado foi mantido no cárcere, temerário que agora, após a efetiva condenação pela prática de delitos

gravíssimos, possa ser solto para recorrer."; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - HC n. 0080825-14.2012.8.26.0000, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto - Rel. Des. FERNANDO MIRANDA, j. 19/07/2012: "É certo que o apelo em liberdade, tendo o paciente respondido ao processo preso, quando existiam somente indícios de autoria, seria um contra-senso conceder a ele, depois de condenado, permissão para recorrer solto. Já está pacífico na jurisprudência dos EE. Tribunais Superiores que, salvo raríssimas exceções, plenamente justificadas, o normal é o réu, ao recorrer, permanecer na situação em que se encontra, isto é, preso, se custodiado cautelarmente e solto, se não." [grifei]).

2.8 Dos efeitos da condenação

Nos termos dos arts. 62 e 63 da LD e art. 91, II, b, do CP, RECONHEÇO A PERDA, em favor da União, dos valores apreendidos com a parte ré (AEA), dado que, pelos fundamentos desta sentença (contexto delituoso processado e julgado), constituem proveito auferido com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas (TJSP - 13ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500168-08.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.M., j. 18/04/2022, p. 14; TJSP - 15ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500639-10.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. RICARDO SALE JÚNIOR, V.M., j. 15/06/2022, p. 21/23).

Com o trânsito em julgado (art. 481 das NSCGJ), oficie-se, com os dados processuais, ao Posto de Atendimento do Banco do Brasil para que o(a) agente responsável transfira, por GRU, os valores, com os acréscimos legais, para o Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD (CNPJ 02.645.310/0001-99 - Favorecida UG 200246 - Gestão 0001 - Código 20201-0), cujo comprovante da transferência deverá ser encaminhado e, observadas as disposições normativas, juntado nos autos.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar, com fundamento no art. 387, caput, do CPP, a parte ré MOACIR ANTONIO GOBATO, portadora do RG n. 23.776.080 - SSP/SP, como incurso no art. 33, § 4º (Comunicado CGJ SP n. 121/2017), da LD, às penas de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa, cujo valor diário da multa penal determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto (STJ - Habeas Corpus n. 596.603-SP - Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, p. 37).

3.1 Das providências preliminares

Expeça-se, com o trânsito em julgado, mandado de prisão em desfavor da parte ré; com o cumprimento do mandado, guia de recolhimento definitiva em seu desfavor (art. 472, I, das NJCGJ).

3.2 Das custas processuais

Condene a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003.

3.3 Da pena de multa

Nas condenações com trânsito em julgado à pena de multa aplicada cumulativa ou isoladamente (art. 479 das NJCGJ), providencie-se, previamente, o cálculo da quantia aplicada a título de multa a pagar (Comunicado Conjunto n. 1744/2019 - Disposições Gerais: item 1, II), sem prejuízo do cumprimento das providências

preliminares (cf. item 3.1).

Após, manifestem-se o Ministério Público e a Defesa.

Findo o prazo com requerimento de impugnação ou complementação, pronuncie-se o Escrevente Técnico Judiciário responsável por realizar o cálculo; com o pronunciamento, tornem-me conclusos os autos para deliberação (art. 538, § 1º, das NJCGJ).

Findo o prazo sem requerimento de impugnação, considerar-se-ão de pleno direito (pleni iure) homologados os cálculos providenciados (art. 538, § 1º, das NJCGJ); consequentemente, tornem-me conclusos os autos para início da execução da pena de multa (art. 479 e ss. das NJCGJ).

3.4 Das comunicações

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt – IIRGD (art. 472, I, das NJCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Certificado o trânsito em julgado, comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para suspender os direitos políticos da parte ré.

Registrada eletronicamente (art. 389 do CPP e art. 72, §§ 4º e 6º, das NJCGJ). Publique-se (art. 389 do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NJCGJ). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Estância Turística de Olímpia, 18 de outubro de 2022.

Eduardo Luiz de Abreu Costa
Juiz de Direito
(Assinado digitalmente)